คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๑๑๓/๒๕๖๗

นาย ฟ **โจทก์**

บริษัท ซ จำกัด **จำเลยที่ ๑**

บริษัท ฟ จำกัด **จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕, ๑๑/๑ และ ๑๑๘

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

เรื่อง **จำเลยทั้งสองเป็นนายจ้างของโจทก์ภายใต้สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างจำเลยที่ ๑ ส่งตัวโจทก์กลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ และโจทก์ขอลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องรับผิด**

คดีนี้โจทก์ ฟ้องว่า โจทก์ทำงานกับจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง มีหน้าที่ดูแลโครงการก่อสร้าง จำเลยที่ ๑ ให้บริษัทในเครือเดียวกันเป็นผู้ทำสัญญาจ้างกับโจทก์ จำเลยที่ ๑ ให้จำเลยที่ ๒ ดูแลงานฝ่ายบุคคลให้แก่โจทก์ โจทก์ถูกย้ายไปเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ แต่ยังเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ เมื่อครบกำหนดสัญญาก็ต่อสัญญาจ้างเรื่อยมา จำเลยที่ ๑ แจ้งให้โจทก์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ แต่จำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าชดเชย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยของค่าชดเชยที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า โจทก์ไม่เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ การทำสัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างระหว่างโจทก์บริษัทในเครือ และจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างโจทก์ โจทก์ทำงานเป็นที่ปรึกษาอาวุโสด้านก่อสร้าง ให้คำปรึกษาโครงการในธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ตามสัญญาให้บริการระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ โดยที่จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาหรือลงโทษโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยและเงินเพิ่มจากจำเลยที่ ๑ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์ลาออกเอง สัญญาจ้างระหว่างจำเลยที่ ๒ กับโจทก์เป็นสัญญาจ้างทำของ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ และคดีขาดอายุความ ๑ ปี ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โจทก์ถึงแก่ความตาย ทนายความโจทก์ยื่นคำร้องมีคำขอให้ นางสาว ค บุตรของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอนุญาต

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการเป็นผู้จัดหาคนมาทำงานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางานให้แก่ผู้ประกอบกิจการ การที่จำเลยที่ ๒ จัดส่งโจทก์ไปทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสแผนกก่อสร้าง อันเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตหรือธุรกิจของจำเลยที่ ๑ ถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ครั้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ แจ้งจำเลยที่ ๒ ขอคืนตัวโจทก์ให้แก่จำเลยที่ ๒ แล้วจำเลยที่ ๒ แจ้งโจทก์ว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ สิ้นสุด พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ เป็นการส่งตัวกลับไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ เมื่อครบสัญญาแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โจทก์ขอลาออกจากงานต่อจำเลยที่ ๑ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่การเลิกจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยและเงินเพิ่มแก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ไม่เห็นด้วยที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัย โจทก์ จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ต่างทราบดีว่าไม่ได้มุ่งหมายให้จำเลยที่ ๒ กับโจทก์เป็นนายจ้างลูกจ้างกัน จึงต้องถือว่าจำเลยที่ ๑ เป็นนายจ้างโจทก์แต่เพียงผู้เดียว อุทธรณ์ของโจทก์ดังกล่าวล้วนเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา